

BfV-AfD-Follegutachten 2021 (Netropolitik-Transkription)

III. Rechtsstaatsprinzip

Ein weiteres Schutzgut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist das Rechtsstaatsprinzip, welches auf die Bindung und Begrenzung der öffentlichen Gewalt zum Schutz individueller Freiheit abzielt und durch verschiedene einzelne Elemente geprägt ist. Bestimmend sind dabei die Gewaltenteilung, also einerseits die Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) und andererseits die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte. Zugleich erfordern der Schutz der Freiheit des Einzelnen, dass die Anwendung physischer Gewalt den an Recht gebundenen und gerichtlicher Kontrolle unterliegenden staatlichen Organen vorbehalten ist. Das Gewaltmonopol des Staates ist daher ebenfalls als Teil der fdGO anzusehen.[1966]

1. Ablehnung der Gewaltenteilung und der Rechtsbindung öffentlicher Gewalt

Äußerungen von Mitgliedern der AfD könnten tatsächliche Anhaltspunkte für eine ablehnende Haltung der Partei gegenüber der Gewaltenteilung belegen.

1.1 Landesebene

Auf Landesebene veröffentlichte Emil Sänze (MdL, BW) am 16. März 2019 auf seiner Website ein „Diskussionspapier“, welches die Frage aufwarf:

> „Hat Gewaltkriminalität etwas mit dem Islam zu tun?“

„Hat Gewaltkriminalität etwas mit dem Islam zu tun?“

Sänze bejaht in seiner Ausarbeitung diese Frage und stellt zugleich folgende „Lösungsansätze“ vor:

> „[E]rstens eine Bildungspolitik, die zu einem Abbau Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen führt und die sozioökonomische Performanz der Bevölkerung steigert; zweitens eine restriktive Einwanderungs- sowie eine konsequente Remigrationspolitik, die dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft gar nicht erst durch Massen perspektivloser junger Männer und gewaltaffine Subkulturen destabilisiert wird. Da wir es hier mit einem nationalen Notstand zu tun haben, scheint es legitim, alle Rechtsvorschriften auf der subnationalen, nationalen und supranationalen Ebene, die den in Rede stehenden Sachverhalt berühren, auf den Prüfstand zu stellen und möglichst schnell zu ändern oder außer Kraft zu setzen. Hierzu sind die politischen Verantwortlichen aller Ebenen aufgefordert. Die Politiker sind gewählt, um die Probleme der Bürger zu lösen und nicht, um sich hinter realitätsfernen Rechtskonstrukten zu verstecken, die ohnehin nicht durch den Souverän, die deutschen Bürger, direktdemokratisch legitimiert sind, und Probleme zu verharmlosen.“[1967]

„[E]rstens eine Bildungspolitik, die zu einem Abbau Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen führt und die sozioökonomische Performanz der Bevölkerung steigert; zweitens eine restriktive Einwanderungs- sowie eine konsequente Remigrationspolitik, die dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft gar nicht erst durch Massen perspektivloser junger Männer und gewaltaffine Subkulturen destabilisiert wird. Da wir es hier mit einem nationalen Notstand zu tun haben, scheint es legitim, alle Rechtsvorschriften auf der subnationalen, nationalen und supranationalen Ebene, die den in Rede stehenden Sachverhalt berühren, auf den Prüfstand zu stellen und möglichst schnell zu ändern oder außer Kraft zu setzen. Hierzu sind die politischen Verantwortlichen aller

Ebenen aufgefordert. Die Politiker sind gewählt, um die Probleme der Bürger zu lösen und nicht, um sich hinter realitätsfernen Rechtskonstrukten zu verstecken, die ohnehin nicht durch den Souverän, die deutschen Bürger, direktdemokratisch legitimiert sind, und Probleme zu verharmlosen.“[1967]

Die von Sänze aufgeworfene politische Empfehlung ist verfassungsschutzrelevant: Die Ausrufung eines „nationalen Notstand[es]“, in welchem „alle Rechtsvorschriften [...] möglichst schnell zu ändern oder außer Kraft zu setzen“ seien, die einer „konsequente[n] Remigrationspolitik“ im Wege stünden, impliziert, Migranten insbesondere islamischen Glaubens rechtlos zu stellen. Eine solche „Remigrationspolitik“ würde in der Praxis die Massenabschiebung dieser Personengruppe aus Deutschland bedeuten, ohne dass es noch einer rechtsstaatlich institutionalisierten Würdigung des Einzelfalls durch behördliche oder gerichtliche Prüfung bedürfe. Das Rekurren auf einen vermeintlichen „nationalen Notstand“ und die damit verbundenen Forderungen sind nicht nur zutiefst muslimfeindlich, sondern stellen auch einen eklatanten Verstoß gegen die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht und somit gegen das Prinzip der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt nach Art. 20 Abs. 3 GG dar. So würde mit dem Ausrufen des Notstands aufgrund unliebsamer, in Deutschland aufhältiger Migrantinnen und Migranten ein Handeln der vollziehenden Gewalt ohne gesetzliche Ermächtigung bedeuten und nicht mehr auf einer Rechtsgrundlage beruhen.

1.2 Kreisebene und andere

Auf Kreisebene kommentierte Donatus Schmidt, ehemaliges Fraktionsmitglied im Stadtrat Halle, mittlerweile nur noch Fraktionsmitarbeiter[1968], am 27. Juni 2019 auf Facebook eine Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann wie folgt:

> „Das linksgrün versifft Spektrum im Bundestag hat nur Hohn und Spott übrig, wenn von über 200 kriminellen, arabischen Clans in Deutschland die Rede ist. [...] Wie schlimm muss es dann noch werden? [...] Meiner Meinung nach müsste der Ausnahmezustand ausgerufen werden und diese ganze kriminelle Bande mit einem Schlag verhaftet werden und in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Auch die, die hier geboren wurden, aber hier trotzdem die Clan- und Stammeskultur der Herkunftsländer ihrer Vorfahren praktizieren, was nach deutschem Recht oft gesetzeswidrig ist. Bei Gegenwehr, rigoros durchgreifen. Bei Waffengebrauch, gleich kurzen Prozess, wie es eigentlich normal wäre, wenn ein Krimineller einen Polizisten mit einer Schusswaffe angreift. Die Länder, in die sie hätten zurückgeführt werden sollen, wären nicht traurig über den Verlust eines Gewaltverbrechers. Danach Grenzen dicht, damit diese gefährliche, kriminelle Brut hier nie wieder einen Fuß auf europäischen Boden setzt.“[1969]

„Das linksgrün versifft Spektrum im Bundestag hat nur Hohn und Spott übrig, wenn von über 200 kriminellen, arabischen Clans in Deutschland die Rede ist. [...] Wie schlimm muss es dann noch werden? [...] Meiner Meinung nach müsste der Ausnahmezustand ausgerufen werden und diese ganze kriminelle Bande mit einem Schlag verhaftet werden und in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Auch die, die hier geboren wurden, aber hier trotzdem die Clan- und Stammeskultur der Herkunftsländer ihrer Vorfahren praktizieren, was nach deutschem Recht oft gesetzeswidrig ist. Bei Gegenwehr, rigoros durchgreifen. Bei Waffengebrauch, gleich kurzen Prozess, wie es eigentlich normal wäre, wenn ein Krimineller einen Polizisten mit einer Schusswaffe angreift. Die Länder, in die sie hätten zurückgeführt werden sollen, wären nicht traurig über den Verlust eines Gewaltverbrechers. Danach Grenzen dicht, damit diese gefährliche, kriminelle Brut hier nie wieder einen Fuß auf europäischen Boden setzt.“[1969]

Schmidt pauschalisiert mittels eines menschenverachtenden Sprachdukts Personen mit Migrationshintergrund als Straf- und Gewalttäterinnen und ■täter und schlägt vor, Zugewanderte bei etwaigem Waffengebrauch unverzüglich zu erschießen. Er positioniert sich damit gegen rechtsstaatliche Prinzipien, skizziert die Tötung von Menschen als probates Mittel der Verbrechensbekämpfung und erachtet dies als vorzugswürdig im

Vergleich zu einem rechtsstaatlichen Verfahren. Dies sei „eigentlich normal“. Zudem plädiert er für die Ausrufung des Ausnahmezustands, was bedeuten würde, Rechtsvorschriften außer Kraft zu setzen mit dem Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund rechtlos zu stellen. Mithin würden Personen dieser Gruppe „mit einem Schlag verhaftet werden und in ihre Herkunftsländer abgeschoben“, ohne dass es noch einer rechtsstaatlich institutionalisierten Würdigung des Einzelfalls durch behördliche oder gerichtliche Prüfung bedürfe. Das Rekurren auf einen vermeintlichen „Ausnahmezustand“ und die damit verbundenen Forderungen sind nicht nur zutiefst fremdenfeindlich, sondern stellen auch einen eklatanten Verstoß gegen die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an das Gesetz und das Recht und damit gegen das Rechtsstaatsprinzip dar.

In einem Facebook-Eintrag erläuterte Holger Winterstein, AfD-Kreisverband Hildburghausen (TH), am 16. März 2020 sei grundlegendes Verständnis des Rechtsstaats:

> „Das deutsche Volk halte sich einen Staat gegeben, eine Nation, Grundgesetz und Recht. Es ist daher Herr darüber. Der Herr hat es geben und wenn es nicht mehr taugt, kann er es auch wieder nehmen oder verändern. Der Selbstzweck bleibt der Erhalt des deutschen Volkes. Es gibt keine Moral darüber.“[1970]

„Das deutsche Volk halte sich einen Staat gegeben, eine Nation, Grundgesetz und Recht. Es ist daher Herr darüber. Der Herr hat es geben und wenn es nicht mehr taugt, kann er es auch wieder nehmen oder verändern. Der Selbstzweck bleibt der Erhalt des deutschen Volkes. Es gibt keine Moral darüber.“[1970]

Nach Wintersteins Auffassung hat der „Erhalt des deutschen Volkes“ somit als zentrales Ziel und oberste Moral über allem anderen zu stehen. Eine solche Stellung als oberstes Verfassungsprinzip steht in der Bundesrepublik als Rechtsstaat jedoch einzig der Menschenwürdegarantie zu.

Am 19. März 2020 schrieb Winterstein auf seiner Facebook-Seite:

> „Bevor es wieder vergessen wird: ‚Asyl ist kein Recht, sondern eine Gnade.‘“[1971]

„Bevor es wieder vergessen wird: ‚Asyl ist kein Recht, sondern eine Gnade.‘“[1971]

Winterstein negiert damit das im Grundgesetz verankerte Asylrecht für politisch Verfolgte.

Und weiter äußerte sich Winterstein am 16. Mai 2020 auf Facebook, in dem er eine Grafik mit dem folgenden Text kommentierte:

> „Regierungen, Verfassungen und Gesellschaftsordnung, sind nur auf Zeit. Mich interessiert nur das deutsche Volk. Denn das gibt es so lange, wie es den letzten Deutschen gibt.“

„Regierungen, Verfassungen und Gesellschaftsordnung, sind nur auf Zeit. Mich interessiert nur das deutsche Volk. Denn das gibt es so lange, wie es den letzten Deutschen gibt.“

Dazu schrieb er:

> „Was soll das denn immer, mit den linken Zersetzungsversuchen? Lächerlich! Wir sind die geistig älteste und reifste, aber erst jüngst erwachte, Volkspartei. Die mit dem Anspruch darauf!“[1972]

„Was soll das denn immer, mit den linken Zersetzungsversuchen? Lächerlich! Wir sind die geistig älteste und reifste, aber erst jüngst erwachte, Volkspartei. Die mit dem Anspruch darauf!“[1972]

Wintersteins Äußerung kann so verstanden werden, dass selbst die Verfassung für ihn keine universelle Gültigkeit besitzt und lediglich der Wille des „deutschen Volkes“ als maßgeblich für das staatliche Handeln erachtet wird, ohne dass es dabei noch auf die Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ankommt.

An 23. Mai 2020 schrieb Winterstein auf Facebook weiterhin:

> „Heute ist der Tag des GG! Aber bitte beachten: Nicht nur der Bürger muss sich ständig als verfassungstreu erweisen, sondern die Verfassung muss sich auch ständig als geeignet für das Volk erweisen, dass sich diese Verfassung gegeben hat. Ps. ganz vorne würde mir eine selbstbewusstere Formulierung besser gefallen, nämlich dass die Würde der Deutschen in seinem Land unantastbar ist. Die Menschenwürde an sich ist schließlich universell.“[1973]

„Heute ist der Tag des GG! Aber bitte beachten: Nicht nur der Bürger muss sich ständig als verfassungstreu erweisen, sondern die Verfassung muss sich auch ständig als geeignet für das Volk erweisen, dass sich diese Verfassung gegeben hat. Ps. ganz vorne würde mir eine selbstbewusstere Formulierung besser gefallen, nämlich dass die Würde der Deutschen in seinem Land unantastbar ist. Die Menschenwürde an sich ist schließlich universell.“[1973]

Ein Facebook-Nutzer wies Winterstein in einem dazugehörigen Kommentar darauf hin, dass die Universalität der Menschenwürde bedeute, dass sie alle hier lebenden Menschen umfasse, sich dieser Passus nicht ändern lasse und dies gut so sei.

Winterstein antwortete darauf:

> „[M]uss man ja auch nicht. Ist halt nur im Grunde überflüssig. Aber leider nicht vor Missbrauch in der linksgrünen Moderne und vor dem schädlichen Einfluss von ‚Eine-Welt-Spinnern‘ sicher. Im übrigen kann man theoretisch natürlich ganze Verfassungen ändern. Aber solange sich unsere Verfassung explizit auf das deutsche Volk bezieht und ihm die Grundrechte sichert, ist es schließlich in Ordnung. Nur muss wenigstens die Einhaltung des GG unter diesem Aspekt gesichert sein, sonst wäre es in der Tat irgendwann obsolet.“[1974]

„[M]uss man ja auch nicht. Ist halt nur im Grunde überflüssig. Aber leider nicht vor Missbrauch in der linksgrünen Moderne und vor dem schädlichen Einfluss von ‚Eine-Welt-Spinnern‘ sicher. Im übrigen kann man theoretisch natürlich ganze Verfassungen ändern. Aber solange sich unsere Verfassung explizit auf das deutsche Volk bezieht und ihm die Grundrechte sichert, ist es schließlich in Ordnung. Nur muss wenigstens die Einhaltung des GG unter diesem Aspekt gesichert sein, sonst wäre es in der Tat irgendwann obsolet.“[1974]

Winterstein zielt in seinen Äußerungen augenscheinlich darauf ab, die Lesart des Art. 1 GG dergestalt zu modifizieren, dass er vorrangig die „Würde der Deutschen“ schütze. Eine unterschiedliche Auslegung der Menschenwürde vor dem Hintergrund der ethnischen Herkunft verletzt diese erheblich und ist mit rechtsstaatlichen Maßstäben absolut unvereinbar.

2. Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols / Berufung auf ein vermeintlich legitimes Widerstandsrecht

Weiterhin könnten tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen das Rechtsstaatsprinzip durch eine Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols vorliegen. Danach ist die Anwendung physischer Gewalt staatlichen Organen vorbehalten, die an Gesetze gebunden sind und einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Dem Einzelnen steht insoweit kein Selbsthilferecht zu. Anhaltspunkte für eine Infragestellung könnten sich auch hier aus Äußerungen der unterschiedlichen Gebietsverbände der AfD sowie einzelner Vertreter der Partei ergeben.

2.1 Landesebene

In einem Facebook-Eintrag vom 17. März 2020 äußerte sich der AfD-Landesverband Berlin in Bezug auf einen Artikel des Tagesspiegel, welcher die wachsende Zahl an Kleinen Waffenscheinen thematisiert, wie folgt:

> „++ Rekordzahl von 670.000 Waffenscheinen ++ Kriminalitätsbekämpfung selber machen: immer mehr Deutsche rüsten notgedrungen auf!“[1975]

„++ Rekordzahl von 670.000 Waffenscheinen ++ Kriminalitätsbekämpfung selber machen: immer mehr Deutsche rüsten notgedrungen auf!“[1975]

Der Landesverband verknüpft hier die tatsächlich wachsende Zahl von Waffenscheinen mit einem imaginierten Szenario, in dem die staatliche Kriminalitätsbekämpfung keine angemessene Sicherheit mehr für die Bürger leisten könne und diese „notgedrungen“ für ihre eigene Sicherheit aufrüsten würden. Im Zusammenhang mit der Aufforderung „Kriminalitätsbekämpfung selber machen“ regt der Landesverband zur Selbstjustiz an. Die Kriminalitätsbekämpfung unter Einsatz von Kleinwaffen ist ausschließlich staatlichen Organen und nicht privaten Waffenscheinbesitzern vorbehalten. Ein derartiger Aufruf eines Landesverbands einer am politischen Willensbildungsprozess beteiligten Partei kreiert so ein Klima, in dem die Schwelle zur Anwendung von Selbstjustiz deutlich herabgesenkt und verharmlost wird und stellt damit das staatliche Gewaltmonopol infrage.

2.2 Kreisebene und andere

Auf Kreisebene äußerte Ronny Kumpf, Vorsitzender AfD-Kreisverband Magdeburg (ST), am 28. Januar 2020 auf Twitter zu von Zugewanderten verübte Straftaten:

> „Die Rede ist vom fünften Vorfall innerhalb weniger Tage. Und das sind nur die angezeigten Vorfälle aus diesem Jahr. Was muss noch alles passieren, bis die Staatsmacht die kriminellen Merkelgäste endlich in die Schranken weist – notfalls mithilfe einer Bürgerwehr?“[1976]

„Die Rede ist vom fünften Vorfall innerhalb weniger Tage. Und das sind nur die angezeigten Vorfälle aus diesem Jahr. Was muss noch alles passieren, bis die Staatsmacht die kriminellen Merkelgäste endlich in die Schranken weist – notfalls mithilfe einer Bürgerwehr?“[1976]

Bürgerwehren gestützt auf ein Widerstandsrecht aus Art. 20 Abs. 4 GG sind nur unter engsten Voraussetzungen zu rechtfertigen, wenn innerstaatliche Umsturzbestrebungen eine gewisse Intensität erreicht haben. Diese erforderliche Intensitätsschwelle bei Straftaten wie z. B. bewaffnetem Raub als vorliegend anzunehmen und gleichzusetzen mit einem Umsturzscenario ist im Kern verfehlt. Indem Kumpf bei kriminellen Taten von Zugewanderten öffentlich eine Strafverfolgung durch eine Bürgerwehr androht, stellt er das staatliche Gewaltmonopol infrage.

Am 18. September 2019 schrieb Dubravko Mandic[1977], Stadtrat in Freiburg (BW), auf Facebook anlässlich eines Artikels über Selbstjustiz an der slowenischen Grenze:

> „In Slowenien bilden sich zur Unterstützung von Polizei und Grenzschutz Bürgerwehren, die illegale Migranten aufgreifen. Tüchtige Männer, gesunde Einstellung. Wir sollten ihnen dankbar sein. Der Staat hat sich des Gewaltmonopol nur geliehen, bricht er seinen Vertrag mit uns, wird Widerstand zur Pflicht!“[1978]

„In Slowenien bilden sich zur Unterstützung von Polizei und Grenzschutz Bürgerwehren, die illegale Migranten aufgreifen. Tüchtige Männer, gesunde Einstellung. Wir sollten ihnen dankbar sein. Der Staat hat sich des Gewaltmonopol nur geliehen, bricht er seinen Vertrag mit uns, wird Widerstand zur Pflicht!“[1978]

Der Staat hat sich weder das Gewaltmonopol geliehen, noch besteht ein Vertrag zwischen Staat und Bürger, dessen Bruch eine Missachtung des Gewaltmonopols rechtfertigen würde. Der Staat hat die Pflicht, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren. Das Recht der Bürger zum Widerstand, worauf sich Mandic hier als Pflicht zum Widerstand beruft, besteht nach Art. 20 Abs. 4 GG nur im Falle einer intensiven innerstaatlichen Umsturzsituation, in der die institutionalisierten Kontrollmechanismen versagen und andere Abhilfe nicht möglich ist. Indem Mandic hier zu einer Widerstandspflicht gegenüber illegalen Migrantinnen und

Migranten aufruft, missachtet er das staatliche Gewaltmonopol und verweist auf die Möglichkeit der Selbstjustiz.

Andreas Wild (MdA und Unterstützer des „Flügel“)[1979] veröffentlichte am 5. Januar 2020 einen Beitrag auf Facebook. Dort antwortete er auf eine vermeintliche Aussage des Journalisten Imad Karim, den er mit den Worten zitierte: „Dieses Land ist schützenswert, aber nicht mehr zu schützen.“ Wild entgegnete Karim folgendermaßen:

> „Ich sehe das anders. Wir können sehr wohl unser Land schützen, dafür müssen wir allerdings unsere Grenzen sichern und sehr viele, die noch nicht so lange hier leben und sehr viele, die schon etwas länger hier leben, aber gleichwohl unsere Werte und unser Land verachten, aus unserem Land weisen. Wir brauchen entschlossene Männer, die bereit sind, für unsere Werte, unsere Menschen und unser Land mit Worten und Taten zu kämpfen. Auch angesichts der Gefahr für Leib und Leben. Polizei und Bundeswehr sind vor migrantischer Einflußnahme weitgehend zu schützen. Letztendlich ist aber jeder Bürger zur Verteidigung unseres Landes aufgerufen. Ich bin dabei.“[1980]

„Ich sehe das anders. Wir können sehr wohl unser Land schützen, dafür müssen wir allerdings unsere Grenzen sichern und sehr viele, die noch nicht so lange hier leben und sehr viele, die schon etwas länger hier leben, aber gleichwohl unsere Werte und unser Land verachten, aus unserem Land weisen. Wir brauchen entschlossene Männer, die bereit sind, für unsere Werte, unsere Menschen und unser Land mit Worten und Taten zu kämpfen. Auch angesichts der Gefahr für Leib und Leben. Polizei und Bundeswehr sind vor migrantischer Einflußnahme weitgehend zu schützen. Letztendlich ist aber jeder Bürger zur Verteidigung unseres Landes aufgerufen. Ich bin dabei.“[1980]

Wild beschwört hier eine Situation herauf, in welcher die freiheitliche Ordnung durch „Fremde“ gestört sei. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Er ruft daher jeden Bürger zur Verteidigung von Land, Leuten und Werten unter anderem durch kämpferische Taten auf, indem er mittelbar als vermeintliches Widerstandsrecht als Rechtfertigung für etwaige kämpferische Handlungen inszeniert, stellt er das staatliche Gewaltmonopol in Frage.[1981]